

PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Kabupaten Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**,
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal XXXX, agama Islam, pendidikan Strata 3 (S.3), pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2025 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 3 Juli 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 9 Juli 2025 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding elektronik e-summon Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 10 Juli 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama;
3. Menyatakan perceraian pada pernikahan Pembanding;
4. Memastikan adanya penerjemah yang dapat dipercaya dalam persidangan lanjutan demi keadilan dan pemahaman yang utuh;

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 11 Juli 2025 sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik e-court Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding menyampaikan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 18 Juli 2025 yang diinput pada aplikasi e-court pada tanggal 18 Juli 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Pemohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*),

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik tanggal 21 Juli 2025 sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Juli 2025 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Juli 2025 sebagaimana Hasil Pelaksanaan *inzage* yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 4 Agustus 2025 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Juli 2025 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Juli 2025 sebagaimana Hasil Pelaksanaan *inzage* yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 4 Agustus 2025 Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan Nomor 189/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;